

Nr. 68 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 13. April 1939

R 43 II/145a, Bl. 56

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Stellung des Staatsministers *Dr. Wacker*, falls er zum Unterstaatssekretär im Reichserziehungsministerium ernannt wird¹.

Über die Stellung der Unterstaatssekretäre haben Reichskabinettsrat Dr. Killy und der Unterzeichnete am 11. April d. J. mit MinDir. Schütze im Reichsministerium des Innern und Reichsfinanzrat Dr. Wothke vom Reichsfinanzministerium gesprochen. Sowohl das Reichsministerium des Innern wie das Reichsfinanzministerium legen ganz entschieden Wert darauf, daß die Unterstaatssekretäre in der Organisation der Ministerien weder zwischen die Staatssekretäre und die Ministerialdirektoren (Abteilungsleiter) als Zwischenglied eingeschaltet werden, noch den Ministern unmittelbar unterstellt werden, also „In Vertretung“ zeichnen.

Auch vom Standpunkt der Reichskanzlei besteht ein Interesse daran, daß die Unterstaatssekretäre in der Organisation der Ministerien nichts anderes sind als Abteilungsleiter mit einer besonderen Bezeichnung. Würden sie neben dem Staatssekretär Vertreter der Minister werden, so würden sie mit einer gewissen Berechtigung das Recht für sich in Anspruch nehmen, Gesetze einzubringen und zu Kabinettsvorlagen zu votieren. Damit würde die Einheitlichkeit der Stellungnahme der einzelnen Reichsminister noch weiter gefährdet werden. Eine Zwischenschaltung zwischen die Staatssekretäre und Abteilungsleiter würde den Apparat der Ressorts erheblich komplizieren und die Ministerialdirektoren und Ministerialräte von ihren Chefs noch mehr distanzieren, als das schon jetzt der Fall ist.

Die beiden bisher ernannten Unterstaatssekretäre *Woermann*² und *Hueber*³ sind in ihrem Ressort Abteilungsleiter und unterstehen dem Staatssekretär. Herr *Woermann* ist der ständige Vertreter des Staatssekretärs. Er zeichnet „Im Auftrag“. Wie mir aus dem Reichsjustizministerium mitgeteilt

¹ Zur Veranlassung: Mit Schreiben an den RMRk vom 5. 4. 1939 hatte RERzM Rust, nach allgem. Hinweis auf die durch die Geschäftsordnung der RReg. (vgl. ARH II/1, Nr. 119) festgelegte Stellung des StS als ständigen Vertreters des Ministers und seine Zeichnung „In Vertretung“ bzw. des MD (im RERzM: Amtschefs) als Leiter einer Ministerialabteilung, welcher „Im Auftrag“ zeichnete, ausgeführt: „Der Chef meines Amtes für Wissenschaft, Staatsminister Dr. Wacker, hat nun unter Hinweis auf die selbständigere Stellung z. B. des Reichsführers-SS als Chef der Polizei, des Reichssportführers und des Reichsarbeitsführers [vgl. Dok. Nr. 66 Anm. 20–22] den Wunsch nach größeren Vollmachten geäußert. Ich habe gegen größere Vollmachten der Amtschefs (Abteilungsleiter) an sich nichts einzuwenden, sehe vielmehr nach wie vor darin positive Möglichkeiten. Ich sehe aber auf der anderen Seite die berechtigten Bedenken des Staatssekretärs Zschintzsch ein, der die Ordnung des Ministeriums bei einer Vollmacht an einen Amtschef, in Vertretung des Ministers zu zeichnen, in Frage gestellt sieht. – Beide Standpunkte zur positiven Lösung zu bringen bin ich nur in der Lage, wenn ich von den oben erwähnten Bestimmungen der gemeinsamen Geschäftsordnung der Reichsregierung befreit werde, wenn also der Führer und Reichskanzler durch eine generelle Neubestimmung anordnet, daß auch die Abteilungsleiter bzw. Amtschefs für ihren Geschäftsbereich in Vertretung des Ministers abschließend zeichnen.“ Diese Frage möge Lammers durch FV klären. R 43 II/145a, Bl. 54 f. Zu Wacker s. bereits ARH V, Anhang FV 581*. Gesamtkomplex in: R 4901/13254.

² Ernst Woermann (1888–1979): seit Apr. 1938 MD mit der Amtsbezeichnung UStS, Leiter der Polit. Abteilung des AA; Juli 1943 Botschafter in Nanking.

³ Franz Hueber (1894–1981): 1930 und 1938 kurzzeitig österr. Justizminister, Apr. 1938 Leiter der Abt. Österreich des RJuM (ARH V, Nr. 92 Anm. 8; ebd. Anhang, FV 245*), Apr. 1939 UStS in der Stellung eines MD (u. Anhang, FV 92*, 138*), als solcher zuständig für die Rechtsbeziehungen der Anwälte und Notare, die landwirtschaftl. Entschuldung, das bäuerl. Recht und Fideikommißsachen. Ab 1940 Kriegsdienst, Dez. 1942 Präs. des Reichsverwaltungsgerichts. GRUCHMANN, Justiz, S. 260; KOHL, Reichsverwaltungsgericht, S. 467–469.

wurde, hat Dr. Hueber bereits geäußert, er werde die Unterstellung unter einen Staatssekretär nicht für die Dauer hinnehmen⁴.

Kr[itzinger]

⁴ Am 14. 4. 1939 erklärte sich der RFM mit dem Titel „UStS“ für Wacker einverstanden, allerdings nur unter Besoldung als MD zuzügl. Stellenzulage: „Dadurch soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die Unterstaatssekretäre Abteilungsleiter bleiben, also nicht Zwischenglieder zwischen den Staatssekretären und Abteilungsleitern sind. Sie sollen demgemäß den Ministerialdirektoren nicht im laufenden Geschäftsgang übergeordnet sein, sondern die Staatssekretäre nur bei Abwesenheit oder sonstiger Behinderung vertreten.“ R 43 II/145a, Bl. 60. Mit diesem Schreiben kreuzte sich allerdings die Mitteilung des StS Zschintzsch vom selben Tag an RFM, RIM und RMRk, wonach Rust die Ernennung Wackers „einstweilen“ zurückgestellt habe. Danach sah auch die Rkei die Sache als erledigt an; ebd. Bl. 58 f. – Ebenfalls im Apr. 1939 erfolgte indes auf Antrag von RWiM Funk die Ernennung des MD v. Jagwitz und des GenMaj. v. Hanneken jeweils zu Unterstaatssekretären, desgleichen auf Antrag des RIM die Verleihung dieses Titels (nicht der Amtsbezeichnung) an den MD beim RProtBM v. Burgsdorff; s. näher R 43 II/1141b, Bl. 112–114; R 43 II/1343a, Bl. 39 f., 52; u. Anhang, FV 104*, 140*. Jedoch unterblieb die vom RIM erwogene analoge Ernennung des MD Gütt (Dok. Nr. 66 Anm. 34), ebenso die entspr. Anhebung bei den MD K. Ziegler/RPM und Riecke/REM: Anhang, FV 212*.

Zitierhinweis

Nr. 68 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 13. April 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d068>